

0002387-17.2016.8.26.0587

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Comarca: São Sebastião

Foro: Foro de São Sebastião

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... Educação, 2020,p.427).

Ressalto que a qualificadora do repouso noturno é aplicável ao furto simples, previsto no caput do art. 155 do CP e também se estende ao furto qualificado. Esse é o entendimento amplamente majoritário na jurisprudência. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, "as normas que estabelecem as qualificadoras do furto e a causa de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Sebastião

Foro de São Sebastião

Vara Criminal

Rua Emidio Orselli, 333, Sao Sebastiao - SP - cep 11600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0002387-17.2016.8.26.0587 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002387-17.2016.8.26.0587 - Controle nº 2016/000554

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

José Fabiano Ribeiro Silva

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Vistos.

Nos termos da denúncia juntada à fl. 75, na noite do dia 1º de maio de 2016, por volta das 23h30m, na Avenida Doutor Francisco Loup, Maresias, Município e Comarca de São Sebastião/SP, JOSÉ FABIANO RIBEIRO SILVA, qualificado às fls. 20, subtraiu, para si, um celular Samsung A5, branco, de propriedade da vítima Viviana Carla Del Bianco e nas mesmas circunstâncias de local e tempo, Flaldemir Alves da Silva, qualificado às fls. 23, adquiriu, em proveito próprio, o celular acima mencionado, mesmo sabendo que tinha acabado de ser furtado.

Em razão destes fatos, o réu JOSÉ FABIANO RIBEIRO SILVA, já qualificado, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 155, § 1º (repouso noturno) do Código Penal e Flaldemir Alves da Silva, qualificado às fls. 23, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal.

A denúncia foi recebida (fls. 140).

Regularmente processado, o corréu Flaldemir Alves da Silva, qualificado às fls. 23, no feito sob nº 0001096-79.2016.8.26.0587, foi condenado à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão no regime fechado e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa

no valor unitário mínimo legal, por infração ao artigo 180, caput, do Código Penal (fls. 295/299).

O réu JOSÉ FABIANO foi citado (fls. 311) e apresentou resposta à acusação (fls. 329).

O Ministério Público, diante das particularidades do crime cometido e da previsão constante do art. 89, §2º, da Lei nº 9.099/95, ofereceu proposta de suspensão condicional do processo, no entanto o réu não foi localizado (fl. 349) e assim, pugnou pelo prosseguimento regular do feito às fls. 362.

Considerando que, devidamente citado e após ter oferecido resposta à acusação, o réu deixou de manter este Juízo informado acerca de seu endereço atual, foi decretada a sua revelia, com fulcro no artigo 367 do Código de Processo Penal (fl. 485).

Mantido o recebimento da denúncia (fls. 363/364), em instrução foi colhido o depoimento das testemunhas da acusação. Pelas partes foi dito que desistiam da oitiva da vítima, o que foi homologado (fl. 294). Em juízo, o réu não foi interrogado, pois revel.

Em debates, o Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão punitiva, entendendo provados os fatos narrados na denúncia, para que o réu seja condenado como incurso no artigo 155, § 1º (repouso noturno) do Código Penal, ao passo que a Defesa, postulou pela absolvição do acusado, aduzindo insuficiência probatória, no tocante à autoria. Subsidiariamente, em caso de condenação, que seja aplicada a atenuante da confissão oferecida na fase investigativa (fl. 82). Em caso de condenação, pugnou que seja reconhecida a prescrição considerando a pena aplicada. Quanto ao regime, pugnou pela sua fixação de acordo com a quantidade de pena a ser aplicada e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e que o réu possa recorrer em liberdade.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares.

No mérito, o pedido é procedente.

A materialidade foi comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 10/13, auto de exibição/apreensão (fls. 14 e 87), auto de reconhecimento de objeto de fls. 15 e 88, auto de entrega (fls. 16 e 89), auto de avaliação de fls. 17, corroborada pela prova oral coligida.

Quanto à autoria, esta é segura e repousa sobre a pessoa do réu, senão vejamos: O réu JOSÉ FABIANO RIBEIRO SILVA confessou os fatos na fase inquisitiva (fl. 82), admitindo que "Subtraiu o celular porque estava precisando de dinheiro e num momento de fraqueza; que, iria vender para o seu amigo Fraldemir por trinta reais quando a polícia lhe prendeu."

Em Juízo não foi ouvido, pois revel.

O policial militar, Edmilson José Hernandez, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou, em síntese, que: recorda-se dos fatos; a vítima possuía as imagens do furto; em diligências, abordaram dois indivíduos; um estava com certa quantia em dinheiro e o outro indivíduo foi encontrado o aparelho da vítima; o réu confessou que vendeu o aparelho celular ao outro indivíduo. À Defensora respondeu: as imagens foram exibidas no momento em que a vítima fez a solicitação; o réu confessou; não se recorda de mais detalhes.

No mesmo sentido foram os relatos do policial militar Fábio José Tonda, em nada divergindo o depoimento de ambos. Acrescentou que ambos os indivíduos confessaram os fatos.

Importa observar que os policiais prestaram depoimentos coesos, em conformidade com as provas dos autos, sob o crivo do contraditório e gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que os policiais tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação.

Assim, analisando o conjunto probatório produzido durante a fase inquisitiva e em juízo, somado à confissão do acusado na fase investigativa, verifica-se que ele praticou o delito de furto consumado, tendo em vista que se apoderou dos bens.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consuma-se o crime

de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição do agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada (STJ. 3ª Seção. REsp 1.524.450-RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 14/10/2015 - recurso repetitivo), o que ocorreu na espécie.

No caso em tela, houve a inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve período, uma vez que o bem subtraído foi encontrado na posse do acusado. Dessa forma, não há que se falar em tentativa.

Não há que se falar em atipicidade de conduta pela aplicação do princípio da insignificância, visto que, segundo a jurisprudência tradicional, as circunstâncias pessoais do agente, para além do valor da res furtiva, são de obrigatória observância no caso concreto. Consoante verifica-se na extensa folha de antecedentes (fls. 141/153) o acusado é ostenta maus antecedentes, bem como é reincidente e a reiteração da prática delitiva em crimes contra o patrimônio é causa suficiente a afastar o seu reconhecimento, nas circunstâncias fáticas.

Está presente a causa de aumento de pena já que o crime foi praticado durante o repouso noturno. Da denúncia consta que o crime foi praticado no período noturno. A vítima afirmou que "o furto ocorreu por volta de 22:37 horas" (fl.81). O boletim de ocorrência de fls. 87/88 confirma que o furto foi praticado no período noturno.

Conforme ensina Damásio de Jesus:

Não há critério fixo para conceituação dessa causa de aumento. Depende do caso concreto, a ser decidido pelo juiz. Assim, a qualificadora varia no espaço. Ninguém dirá que foi praticado durante o período de repouso noturno furto realizado às 21 horas no centro de São Paulo. Entretanto, ocorrerá essa qualificadora numa fazenda do interior, uma vez que é comum nesses lugares o recolhimento das pessoas, para o repouso, ainda bem cedo. (Jesus, Damásio de Parte especial: crimes contra a pessoa a crimes contra o patrimônio - arts. 121 a 183 do CP / Damásio de Jesus; atualização André Estefam. - Direito penal vol. 2 - 36. ed. - São Paulo : Saraiva Educação, 2020,p.427).

Ressalto que a qualificadora do repouso noturno é aplicável ao furto simples, previsto no caput do art. 155 do CP e também se estende ao furto qualificado. Esse é o entendimento amplamente majoritário na jurisprudência. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, "as normas que estabelecem as qualificadoras do furto e a causa de aumento do repouso noturno são harmonizáveis, haja vista que o legislador tanto nas qualificadoras objetivas (§ 4º do art. 155 do Código Penal) como na referida causa de aumento apreciou e revalorou o desvalor da ação do agente, e não fez uma análise sob a ótica do desvalor do resultado". Assim, se o agente praticar o furto qualificado, ficará sujeito às penas previstas no preceito secundário (2 a 8 anos de reclusão e multa, no caso do § 4º) e, na terceira fase da dosimetria relativamente à pena privativa de liberdade, deverá ser efetuado o acréscimo de um terço do § 1º (STJ, HC 509.594, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, DJe de 11-6-2019).

Assim, bem demonstrada pela prova colhida a responsabilidade criminal do réu, resta a fixação de sua pena, até porque inexistem circunstâncias excludentes da ilicitude ou que o isente de sanção.

Na primeira fase, sopesados os critérios previstos no artigo 59 do CP, fixo a pena 1/6 acima do no mínimo legal, ou seja, em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa, visto que o réu ostenta maus antecedentes, pelo que consta na folha de antecedentes de fls. 141/153.

Na segunda fase, considerando a reincidência atestada às fls. 152 e a confissão espontânea do acusado prestada na fase investigativa, opero a compensação entre a atenuante e a agravante, mantendo a pena fixada na fase anterior, em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na terceira fase, aumento a pena em 1/3, ante ao furto noturno, resultando em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa.

Ante a reincidência, os maus antecedentes mencionados acima, e considerando as consequências e circunstâncias do fato, fixa-se o regime inicial semiaberto. A vida

pregressa do réu indica que não é recomendável a adoção de regime mais benéfico para cumprimento de pena (art. 33, §2º, "b").

Não é caso de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, pois ausentes seus requisitos, considerando os maus antecedentes e a reincidência (Art. 44, II e III, CP). Pelos mesmos motivos, não há que se falar em suspensão condicional da pena (Art. 77, I e II, CP).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência, CONDENO o réu JOSÉ FABIANO RIBEIRO SILVA, qualificado às fls. 20, às penas 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa, em seu mínimo legal, no regime inicial SEMIABERTO, por infração ao artigo 155, § 1º (repouso noturno) do Código Penal.

Por fim, considerando que a pena aplicada e a reincidência do acusado, o prazo prescricional é de 5 anos e 4 meses, nos moldes do artigo 109, V, c.c. art 110, ambos do CP. Considerando, ainda, que a denúncia foi recebida em maio de 2016, mister se reconhecer já ter transcorrido mais de 5 anos e 4 meses, em verdade transcorreram 6 anos; 6 meses; 3 dias, de forma que está prescrita a pretensão punitiva estatal, nos moldes do artigo 107, IV, do CP.

Isto posto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu JOSÉ FABIANO RIBEIRO SILVA, qualificado às fls. 20, pela prescrição, nos moldes do artigo 107, IV do CP.

Condeno o réu a arcar com as custas judiciais, nos termos do artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, apenas suspensa a obrigatoriedade de quitação porque anotada gratuidade, a qual resta deferida, nos termos do artigo 13, da Lei 1.060/50.

Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.

P.I.C.

Sao Sebastiao, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA